

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1260/2530

นายสุภัทร อุดลประเสริฐสุข

โจทก์

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด

จำเลย

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 66 แผ่นที่ 4)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยชำระเงิน 166,196.50 บาทแก่โจทก์ พร้อม
ทั้งดอกเบี้ยวันละ 8 บาท ของต้นเงิน 40,000 บาทและดอกเบี้ยวันละ 6 บาทของต้น
เงิน 30,000 บาท และดอกเบี้ยวันละ 4 บาท ของต้นเงิน 20,000 บาท และดอกเบี้ย
อัตราร้อยละ 14.6 ต่อปี ของต้นเงิน 35,112.50 บาท ตามลำดับ นับจากวันถัดจากวัน
ฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 65,64)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยได้นำหลักทรัพย์
มาวางเป็นประกัน และได้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 49,54)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยถึงวันทราบคำสั่งนี้และต่อไปอีกเป็นเวลาสองปี มาวางศาลจนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยถึงวันทราบคำสั่งนี้และต่อไปอีกเป็นเวลาสองปี มาวางศาลจนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(ดุสิต วราโห-สวัสดิ์ รอดเจริญ-คำนิ่ง อุไรรัตน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>